



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suud Bin Sali**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /10 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Pelemwatu Rt. 002 Rw. 001
Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suud Bin Sali ditangkap tanggal 12 Desember 2025 selanjutnya ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 10 Februari 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan tanggal 1 Maret 2026
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2026 sampai dengan tanggal 7 April 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2026 sampai dengan tanggal 6 Juni 2026

Terdakwa didampingi oleh Suwanto, S.H., dan Ronni Bahmari, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 9 Maret 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 9 Maret 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUUD bin SALI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUUD bin SALI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah kotak kaleng tempat rokok djsamsoe wara hitam yang di dalamnya terdapat:
- 33 (tiga puluh tiga) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah berat NETTO total keseluruhan t 5,911 (lima koma Sembilan ratus sebelas) gram:
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik wara hitam
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam no IMEI (slot 1) 862085066839059 IMEI (slot 2) 862085066839042 dengan nomor WA : 0821-4136-5788

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUUD bin SALI pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Terdakwa SUUD bin SALI dengan menggunakan HP merk OPPO A18 warna hitam dengan No IMEI (slot 1): 862085066839059 No IMEI (slot 2): 862085066839042 nomor: 082141365788 menghubungi Sdr. HADI (DPO) dan memesan Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram,



kemudian Sdr. HADI (DPO) menyetujui dengan menjawab "Iyo lur" lalu Sdr. HADI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Shabu, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di Jl. Balongbendo, Kab. Sidoarjo lalu Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diletakkan oleh Sdr. HADI (DPO) di Pot Bunga dengan bungkus kantong plastik warna hitam, dimana Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram diperuntukan agar Terdakwa meletakkan lagi di suatu tempat untuk diambil orang lain (perantara atau diranjaukan) yang akan disampaikan oleh Sdr. HADI (DPO), sementara Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa jual kembali sesuai pesanan Terdakwa kepada Sdr. HADI (DPO) dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar cicilan pembelian Shabu kepada Sdr. HADI (DPO), kemudian Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) gram Shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 20.00 WIB atas persetujuan antara Terdakwa dan Sdr. HADI (DPO) sebelumnya, Terdakwa membawa 20 (dua puluh) gram Shabu tersebut ke Dusun Kutil, Desa Kutil, Kec. Menganti, Kab. Gresik lalu Terdakwa membungkus 20 (dua puluh) gram Shabu tersebut dengan bungkus rokok Sampoerna Mild lalu meletakkan di bawah rumput di pinggir jalan Dusun Kutil, Desa Kutil, Kec. Menganti, Kab. Gresik, setelah itu Terdakwa mengambil foto yang menunjukkan lokasi 20 (dua puluh) gram Shabu tersebut dan mengirimkannya kepada Sdr. HADI (DPO) dengan menggunakan HP merk OPPO A18 warna hitam dengan No IMEI (slot 1): 862085066839059 No IMEI (slot 2): 862085066839042 nomor: 082141365788;

- Bahwa terhadap Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diterima oleh Terdakwa untuk dijual kembali dibagi menjadi 43 (empat puluh tiga) poket plastik siap edar dengan berat masing-masing paling besar 0,5 (setengah) gram per poket plastik lalu Terdakwa berhasil menjual kembali Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket plastik dengan harga per poket plastik sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Pelemwatu RT/RW 002/001, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Terdakwa menjual 4 (empat) poket plastik Shabu kepada Sdr. ALEX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Pelemwatu RT/RW 004/002, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Terdakwa menjual 2 (dua) poket plastik Shabu kepada Sdr. MARTIN;
 - Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Gapura Gang 2, Dusun Pelemwatu, RT/RW 002/001, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik Terdakwa menjual 3 (tiga) poket plastik Shabu kepada Sdr. ADAM;
 - Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Raya Kepatihan, Kab. Gresik Terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik Shabu kepada Sdr. PABLO.
- Bahwa atas penjualan kembali 10 (sepuluh) poket plastik dengan harga per poket plastik sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan pembelian Shabu kepada Sdr. HADI (DPO) dengan total pembayaran sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada akun Seabank Nomor: 901318682109 a.n. M SAMSUL HADI dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
- Pada hari Rabu, 10 Desember 2025 sekira pukul 15.38 WIB, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Pada hari Kamis, 11 Desember 2025 sekira pukul 15.54 WIB, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Pada hari Kamis, 11 Desember 2025 sekira pukul 21.54 WIB, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Kamis, 11 Desember 2025 sekira pukul 21.55 WIB, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Pada hari Jumat, 12 Desember 2025 sekira pukul 04.09 WIB, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kost di Dusun Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, saksi IBNU WIYANTO dan saksi WAHYU DARMAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) klip plastik kecil yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa dengan jumlah berat Netto total keseluruhan 5,911 (lima koma sembilan ratus sebelas) gram dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Desember 2025 yang ditandatangani oleh EDI KUTONO, S.H., M.H telah dilakukan penimbangan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) klip plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diketahui berat netto total keseluruhan 5,911 (lima koma sembilan ratus sebelas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 11527/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md menyimpulkan terhadap barang bukti milik Terdakwa SUUD bin SALI dengan Nomor 35825/2025/NNF s.d. 35857/2025/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SUUD bin SALI dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUUD bin SALI pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan masyarakat kepada saksi IBNU WIYANTO dan saksi WAHYU DARMAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kost di Dusun Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, saksi IBNU WIYANTO dan saksi WAHYU DARMAWAN melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa SUUD bin SALI dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa dengan jumlah berat Netto total keseluruhan 5,911 (lima koma sembilan ratus sebelas) gram dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Desember 2025 yang ditandatangani oleh EDI KUTONO, S.H., M.H telah dilakukan penimbangan barang bukti 33 (tiga puluh tiga) klip plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diketahui berat netto total keseluruhan 5,911 (lima koma sembilan ratus sebelas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 11527/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md menyimpulkan terhadap barang bukti milik Terdakwa SUUD bin SALI dengan Nomor 35825/2025/NNF s.d. 35857/2025/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SUUD bin SALI dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 11.30 Wib di dalam kamar kost (kamar no 4 cat warna putih lantai 1) yang beralamatkan di Dusun Pelemwatu Rt. 002 Rw. 001 Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik;

- Bahwa barang bukti berupa yang diperoleh dari penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak kaleng tempat rokok djsamsoe warna hitam yang di dalamnya terdapat: 33 (tiga puluh tiga) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah berat netto total keseluruhan 5,911 (lima koma Sembilan ratus sebelas) gram, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam no IMEI (slot 1) 862085066839059 IME (slot 2) 862085066839042 denaan nomor WA : 0821-4136-5788, Uang tunai hasil penjualan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanvak 10 lembar;

- Bahwa Terdakwa menerima atau membeli Shabu dari saudara HADI Yaitu Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Balongbendo Kab. Sidoarjo saat itu Shabunya di letakkan di Pot Bunga di bungkus dengan kantong plastic wamna hitam dengan cara di ranjau sesuai dengan arahan saudara HADI, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (Satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Shabu tersebut kepada: saudara Alex pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 4 (empat) poket dengan harga perpoketnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saudara MARTIN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga perpoketnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu Shabunya antar di kostnya yang beralamatkan di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelemwatu Rt, 004 Rw. 002 Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, saudara ADAM sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga perpoketnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu Shabunya saya berikan di gapura Gang 2 Dusun Pelemwatu Rt. 002 Rw. 001 Desa Pelemwatu, PABLO sebanyak 1 (satu) poket dengan harga perpoketnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada har Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu Shabunya saya berikan di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raya Kepatihan Kab Gresik;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk setiap 1 (satu) Gram mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan Shabu secara Cuma – Cuma / Gratis;

- Bahwa Terdakwa bahwa telah menggunakan narkotika jenis Shabu terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2025 sekira ukul 07.00 Wib di dalam kamar kost (kamar no 4 cat warna putih lantai 1) yang beralamatkan di Dusun Pelemwatu Rt. 002 Rw. 001 Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik Sendirian saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Ibnu Wiyatno, dibawah sumpah keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 11.30 Witb di dalam kamar kost (kamar no 4 cat warna putih lantai 1) yang beralamatkan di Dusun Pelemwatu Rt. 002 Rw. 001 Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab, Gresik;

- Bahwa barang bukti berupa yang diperoleh dari penangkapan berupa 1 (satu) buah kotak kaleng tempat rokok djsamsoe warna hitam yang di dalamnya terdapat: 33 (tiga puluh tiga) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah berat netto total keseluruhan 5,911 (lima koma Sembilan ratus sebelas) gram, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam no IMEI (slot 1) 862085066839059 IME (slot 2) 862085066839042 denaan nomor WA : 0821-4136-5788, Uang tunai hasil penjualan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanvak 10 lembar;

- Bahwa Terdakwa menerima atau membeli Shabu dari saudara HADI Yaitu Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Balongbendo Kab. Sidoarjo saat itu Shabunya di letakkan di Pot Bunga di bungkus dengan kantong plastic wamna hitam dengan cara di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau sesuai dengan arahan saudara HADI, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (Satu) gramnya;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Shabu tersebut kepada: saudara Alex pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak 4 (empat) poket dengan harga perpoketnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saudara MARTIN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga perpoketnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu Shabunya antar di kostnya yang beralamatkan di Dusun Pelemwatu Rt, 004 Rw. 002 Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, saudara ADAM sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga perpoketnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 08.00 Wib pada saat itu Shabunya saya berikan di gapura Gang 2 Dusun Pelemwatu Rt. 002 Rw. 001 Desa Pelemwatu, PABLO sebanyak 1 (satu) poket dengan harga perpoketnya Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada har Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu Shabunya saya berikan di pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raya Kepatihan Kab Gresik;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk setiap 1 (satu) Gram mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan Shabu secara Cuma – Cuma / Gratis;

- Bahwa Terdakwa bahwa telah menggunakan narkotika jenis Shabu terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2025 sekira ukul 07.00 Wib di dalam kamar kost (kamar no 4 cat warna putih lantai 1) yang beralamatkan di Dusun Pelemwatu Rt. 002 Rw. 001 Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik Sendirian saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 11.30 Wib Di dalam kamar kost (kamar no 4 cat warna putih lantai 1) yang beralamatkan di Dusun Pelemwatu Rt. 002 Rw. 001 Desa Pelemwatu Kec Menganti Kab. Gresik saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar kost kemudian petugas polisi datang melakukan penangkapan dan penggeedahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Saudara HADI yaitu Pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl, Balongbendo Kab, Sidoarjo saat itu Shabunya di letakkan di Pot

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga di bungkus dengan kantong plastic warna hitamn sebanyak 10 sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap 1 (satu, Gram Shabu barang berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian di bawa pulang ke rumah dan dibagi menggunakan sedotan plastik;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Shabu kepada Saudara HADI untuk Terdakwa jual / edarkan kembali dan sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu yaitu setiap 1 (satu) Gram saya mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan Shabu secara Cuma-Cuma/ Gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari Saudara HADI untuk di jual lagi sudah 3 (tiga) kali ini dan dijual kepada teman teman kampung dan teman nongkrong dan teman desa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan pembelian Shabu kepada Sdr. HADI (DPO) dengan total pembayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada akun Seabank Nomor: 901318682109 a.n. M SAMSUL HADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 11527/NNF/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik Terdakwa SUUD bin SALI dengan Nomor 35825/2025/NNF s.d. 35857/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kaleng tempat rokok djsamsoe wara hitam yang di dalamnya terdapat:
- 33 (tiga puluh tiga) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah berat NETTO total keseluruhan t 5,911 (lima koma Sembilan ratus sebelas) gram:
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik wara hitam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam no IMEI (slot 1) 862085066839059 IMEI (slot 2) 862085066839042 dengan nomor WA : 0821-4136-5788
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kost di Dusun Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, saksi IBNU WIYANTO dan saksi WAHYU DARMAWAN melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa SUUD bin SALI dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa dengan jumlah berat Netto total keseluruhan 5,911 (lima koma sembilan ratus sebelas) gram dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan HP merk OPPO A18 warna hitam menghubungi Sdr. HADI (DPO) dan memesan Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. HADI (DPO) menyetujui, lalu Sdr. HADI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Shabu, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di Jl. Balongbendo, Kab. Sidoarjo lalu Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diletakkan oleh Sdr. HADI (DPO) di Pot Bunga dengan bungkus kantong plastik warna hitam, dimana Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram diperuntukan agar Terdakwa meletakan lagi di suatu tempat untuk diambil orang lain (perantara atau diranjaukan) yang akan disampaikan oleh Sdr. HADI (DPO), sementara Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa jual kembali sesuai pesanan Terdakwa kepada Sdr. HADI (DPO) dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar cicilan pembelian Shabu kepada Sdr. HADI (DPO), kemudian Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) gram shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diterima oleh Terdakwa untuk dijual kembali dibagi menjadi 43 (empat puluh tiga) poket plastik siap edar dengan berat masing-masing paling besar 0,5 (setengah) gram per poket plastik lalu Terdakwa berhasil menjual kembali Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket plastik dengan harga per poket plastik sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Pelmwatu RT/RW 002/001, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Terdakwa menjual 4 (empat) poket plastik Shabu kepada Sdr. ALEX;
- Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Pelmwatu RT/RW 004/002, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Terdakwa menjual 2 (dua) poket plastik Shabu kepada Sdr. MARTIN;
- Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Gapura Gang 2, Dusun Pelemwatu, RT/RW 002/001, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik Terdakwa menjual 3 (tiga) poket plastik Shabu kepada Sdr. ADAM;
- Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Raya Kepatihan, Kab. Gresik Terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik Shabu kepada Sdr. PABLO
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan pembelian Shabu kepada Sdr. HADI (DPO) dengan total pembayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada akun Seabank Nomor: 901318682109 a.n. M SAMSUL HADI;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu yaitu setiap 1 (satu) Gram saya mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan Shabu secara Cuma-Cuma/ Gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Suud Bin Sali dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yakni menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kost di Dusun Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, saksi IBNU WIYANTO dan saksi WAHYU DARMAWAN melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa dengan jumlah berat netto total keseluruhan 5,911 (lima koma sembilan ratus sebelas) gram dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam selanjutnya shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diterima oleh Terdakwa untuk dijual kembali dibagi menjadi 43 (empat puluh tiga) poket plastik siap edar dengan berat masing-masing paling besar 0,5 (setengah) gram per poket plastik lalu Terdakwa berhasil menjual kembali Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket plastik dengan harga per poket plastik sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada ijin yang dimiliki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menjual / pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan/memindahkan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan HP merk OPPO A18 warna hitam menghubungi Sdr. HADI (DPO) dan memesan Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. HADI (DPO) menyetujui, lalu Sdr. HADI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil Shabu, kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa tiba di Jl. Balongbendo, Kab. Sidoarjo lalu Terdakwa mengambil Shabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diletakkan oleh Sdr. HADI (DPO) di Pot Bunga dengan bungkus kantong plastik warna hitam, dimana Shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram diperuntukan agar Terdakwa meletakkan lagi di suatu tempat untuk diambil orang lain (perantara atau diranjaukan) yang akan disampaikan oleh Sdr. HADI (DPO), sementara Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk Terdakwa jual kembali sesuai pesanan Terdakwa kepada Sdr. HADI (DPO) dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar cicilan pembelian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu kepada Sdr. HADI (DPO), kemudian Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) gram shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Pelemwatu, RT/RW 002/001, Kel. Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

- Bahwa shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diterima oleh Terdakwa untuk dijual kembali dibagi menjadi 43 (empat puluh tiga) poket plastik siap edar dengan berat masing-masing paling besar 0,5 (setengah) gram per poket plastik lalu Terdakwa berhasil menjual kembali Shabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) poket plastik dengan harga per poket plastik sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun Pelemwatu RT/RW 002/001, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Terdakwa menjual 4 (empat) poket plastik Shabu kepada Sdr. ALEX;
- Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Dusun Pelemwatu RT/RW 004/002, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Terdakwa menjual 2 (dua) poket plastik Shabu kepada Sdr. MARTIN;
- Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Gapura Gang 2, Dusun Pelemwatu, RT/RW 002/001, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik Terdakwa menjual 3 (tiga) poket plastik Shabu kepada Sdr. ADAM;
- Pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jl Raya Kepatihan, Kab. Gresik Terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik Shabu kepada Sdr. PABLO

- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar cicilan pembelian Shabu kepada Sdr. HADI (DPO) dengan total pembayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara mengirimkan uang kepada akun Seabank Nomor: 901318682109 a.n. M SAMSUL HADI;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu yaitu setiap 1 (satu) Gram saya mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan Shabu secara Cuma-Cuma/ Gratis;

Menimbang, perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan membeli, Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby



pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipenuhi unsur ketiga ini, maka apabila salah satu dari Sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi, maka terjadi pada sub unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan terdakwa adalah membeli dan menjual kembali narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Dengan demikian unsur menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menyatakan "Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kaleng tempat rokok dijsamsoe wara hitam yang di dalamnya terdapat:
- 33 (tiga puluh tiga) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan jumlah berat netto total keseluruhan 5,911 (lima koma sembilan ratus sebelas) gram:
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik wara hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam no IMEI (slot 1) 862085066839059 IMEI (slot 2) 862085066839042 dengan nomor WA : 0821-4136-5788
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa pernah dipidana.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suud Bin Sali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suud Bin Sali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kaleng tempat rokok djsamsoe wara hitam yang di dalamnya terdapat:
 - 33 (tiga puluh tiga) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah berat NETTO total keseluruhan t 5,911 (lima koma Sembilan ratus sebelas) gram:
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik wara hitam

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A18 warna Hitam no IMEI (slot 1) 862085066839059 IMEI (slot 2) 862085066839042 dengan nomor WA : 0821-4136-5788
- Uang tunai hasil penjualan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar

Dirampas untuk negara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H, M.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rico Luis Antonio Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H, M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H., M.H.